

1001950-17.2022.8.26.0047

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes

Magistrado: Luciano Antonio De Andrade

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... LAMEU DE AZEVEDO, qualificado na inicial, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c danos materiais e danos morais em face de BANCO IBI S/A - BANCO MÚLTIPLO, alegando, em síntese, que o réu inseriu mensalmente em sua fatura o valor não contratado de R\$ 4,99, referente a proteção de perda e roubo, o qual desconhece e jamais contratou. Aduz que entrou em contato com o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Cível

Rua Dr. Lício Brandão de Camargo, 50, Assis - SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001950-17.2022.8.26.0047 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001950-17.2022.8.26.0047

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes

Requerente:

Lucas Lameu de Azevedo

Requerido:

BANCO BRADESCARD S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciano Antonio De Andrade

Vistos.

LUCAS LAMEU DE AZEVEDO, qualificado na inicial, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c danos materiais e danos morais em face de BANCO IBI S/A - BANCO MÚLTIPLO, alegando, em síntese, que o réu inseriu mensalmente em sua fatura o valor não contratado de R\$ 4,99, referente a proteção de perda e roubo, o qual desconhece e jamais contratou. Aduz que entrou em contato com o réu, que se recusou a devolver o dinheiro e ainda a suspender os descontos. Pleiteou a procedência da ação para declarar a inexistência do débito, bem como, a condenação à ré a restituição do valor em dobro e a quantia de R\$ 10.000,00, a título de dano morais. Juntou procuração e documentos (fls. 12/31).

Deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita às fls. 46.

Devidamente citado (fls. 51), o requerido apresentou contestação (fls. 52/62), alegando, preliminarmente, falta de interesse em agir, em razão da ausência de requerimento administrativo ou reclamação da parte autora. Do mérito, arguiu que houve a aceitação dos termos no momento da contratação, que foi celebrado dentro das conformidades legais. Ressaltou que não houve ato ilícito por parte do réu, excluindo-se da responsabilidade pelo ressarcimento. Impugnou o pedido de danos morais. Desta forma, ante o exposto, requer que a preliminar arguida seja acolhida e a improcedência da ação. Juntou procurações e documentos (fls. 63/121).

Réplica às fls. 125/126.

Intimadas as partes para indicar as provas serem produzidas na instrução, somente a

requerida que se manifestou pelo julgamento do processo no estado que se encontra. Vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo dispensável a produção de qualquer outra prova para a apreciação do feito.

Inicialmente, afasto a preliminar de falta de interesse de agir, com o fundamento de que não houve solução do conflito extrajudicialmente, visto que inexistente previsão legal no sentido de que necessite exaurir a via administrativa antes de pleitear judicialmente a indenização. Entendimento contrário afronta o disposto no inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal.

Dito isso, de rigor a improcedência da presente demanda.

Ressalto que o autor relatou que desconhece a obrigação referente a seguro de proteção contra perda ou furto de cartão de crédito, negando a contratação.

Por tais motivos, ingressou com a presente demanda, a fim de que fosse declarada a inexigibilidade do débito indevidamente contratado, bem como a restituição dos valores descontados. Ainda, pleiteou a condenação da requerida à indenização por danos morais no valor de R\$ 10.000,00.

O autor alega que desconhece a dívida e que não firmou contrato com a requerida, porém às fls. 101/116 a requerida junta várias faturas dos cartões de crédito em nome do autor. Ainda, o requerente assinou documentos reconhecendo suas dívidas (fls. 100). Ademais, a requerida juntou aos autos as propostas de adesão devidamente assinadas (fls. 96/100).

Verifica-se ainda que as assinaturas apostas nas adesões são compatíveis com a da declaração de pobreza (fls. 21), bem como, da procuração (fls. 26/27). Igualmente, consta nos autos o documento do requerente, que foi fornecido por ele para a realização da adesão dos cartões (fls. 98/99).

Desta forma, a requerida demonstrou que ao contrário do que o autor na exordial, que houve a contratação do referido seguro, recomendando da improcedência dos pedidos.

Com isso, entendo comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, de modo a justificar a restrição de seu nome, em exercício regular de direito (art. 188, I, CC). Sendo assim, não há que se falar em restituição dos valores descontados ou reparação de danos morais, tendo em vista que a empresa ré não causou nenhum dano ao autor, pois o mesmo realmente possuía débitos em aberto com a requerida.

Desta forma, os pedidos improcedem em sua totalidade.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, assim, ponho fim ao processo com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, o autor deverá restituir as despesas, custas processuais e arcar com honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, em conformidade com o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja execução fica suspensa por ser beneficiário da gratuidade judicial.

P.I.C.

Assis, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA